

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 연구용역 추진실태 특정감사

제 목 : 연구용역 관리기준 마련 및 이행 관리 미흡

관계부서 : ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

○○팀은 대내 관광관련 시장조사 자문 및 조사·연구 심의자문위원회 운영, 온·오프라인 자료실 운영 등의 업무를 담당¹⁾하고 있고, 공사 「조사연구직무규정」에 대한 주무부서²⁾이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사는 사규로서 「조사연구직무규정」을 운영하고 있고, 이 규정 제4조 제2항에 따라 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」(이하 “연구위원회 운영지침”이라 한다)을 제정(2013. 1. 30.)하여 운영하고 있으며, 이 지침에 따르면 “한국관광공사 「조사연구 직무규정」에서 규정한 조사연구 심의·자문위원회의 운영에 관한 제반사항을 규정함으로써 학술연구 용역을 포함한 공사 조사연구업무의 효율적인 업무수행과 운영의 적정을 기함을 목적으로 한다”고 되어 있다.

또한, 「사규규정」 제4조에 공사의 사규는 법령 및 사규에서 달리 정한 경우를 제외

1) 「직제규정시행세칙(2020.12.24. 개정)」 [별표2] 업무분장표에 의함

2) 공사 「사규규정」 제3조 제3호에 의하면 주무부서는 직제규정에 따라 해당 사규에서 정한 주된 업무를 담당하는 부서를 말하며, 같은 규정 제6조에 의하면 사규의 적용이나 해석은 해당 사규의 주무부서장이 관장한다고 되어 있음

하고는 공사의 모든 임원과 직원을 기속한다고 정하고 있으므로 「조사연구직무규정」의 주무부서인 ○○팀은 연구위원회 운영지침이 그 목적과 정하고 있는 준거기준에 따라 제대로 이행되고 있는지, 해석상 모호한 부분이나 불필요한 규제사항은 없는지 등을 점검하고 관리함이 타당하다.

한편, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “부패방지 권익위법”이라 한다) 제27조에 국민권익위원회(이하 “권익위”라 한다)는 필요하다고 인정하는 경우 공공기관의 장에게 부패를 방지하기 위한 제도의 개선을 권고할 수 있고, 제도개선 권고를 받은 공공기관의 장은 이를 제도개선에 반영하여 그 조치결과를 권익위에 통보하여야 하며, 권익위는 이에 대한 이행실태를 확인·점검할 수 있다고 되어 있다. 아울러, 제도개선의 권고를 받은 공공기관의 장은 권익위의 권고대로 조치하기가 곤란하다고 인정되는 경우에는 권익위에 재심의를 요청하여야 한다고 되어 있다. 또한, 같은 법 제3조 제2항에 공공기관은 부패를 방지하기 위하여 법령상, 제도상 또는 행정상의 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정할 때에는 즉시 이를 개선 또는 시정하여야 한다고 되어 있으므로, 공사가 권익위로부터 제도개선 권고를 받았으나 권고대로 조치가 곤란한 경우에는 권익위에 재심의를 요청하고, 그렇지 않다면 제도개선에 반영하여 즉시 개선 또는 시정되도록 함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」 운영에 관한 사항

2018. 9. 3. ○○팀(당시 ▼▼센터)³⁾은 ‘2018 KTO 소.확.행.(소소하지만 확실한 행복을

3) 2018. 8. 1. 직제개편으로 ☆☆팀이 ▼▼센터로 기능 확대, 변경되었고, 2019. 8. 15. 직제 개편으로 ▼▼센터가 다시 ☆☆팀으로 부서 명칭이 변경되었으며, 2021. 1. 1. 직제 개편으로 ☆☆팀에서 ○○팀으로 부서 명칭이 변경되었음

주는) 혁신'4)의 일환으로 행정절차 간소화를 위해 추정가격 2천만 원 초과 학술연구 용역에 대해 '조사연구 심의·자문위원회'(이하 "위원회"라 한다)의 심의·자문을 받도록 하였던 기존 연구위원회 운영지침을 개정하여 시행부서에서 위원회가 필수적이지 않다고 판단하는 경우는 심의를 생략하고, 시행부서의 자가 점검으로 대체할 수 있도록 하였는데[관련문서 ▼▼센터-353(2018.08.31.)호], 개정 주요내용과 이 지침에서 정한 심의·자문 절차는 각각 [표 1], [그림 1]과 같다.

[표 1] 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」 개정(2018. 9. 3.) 주요사항

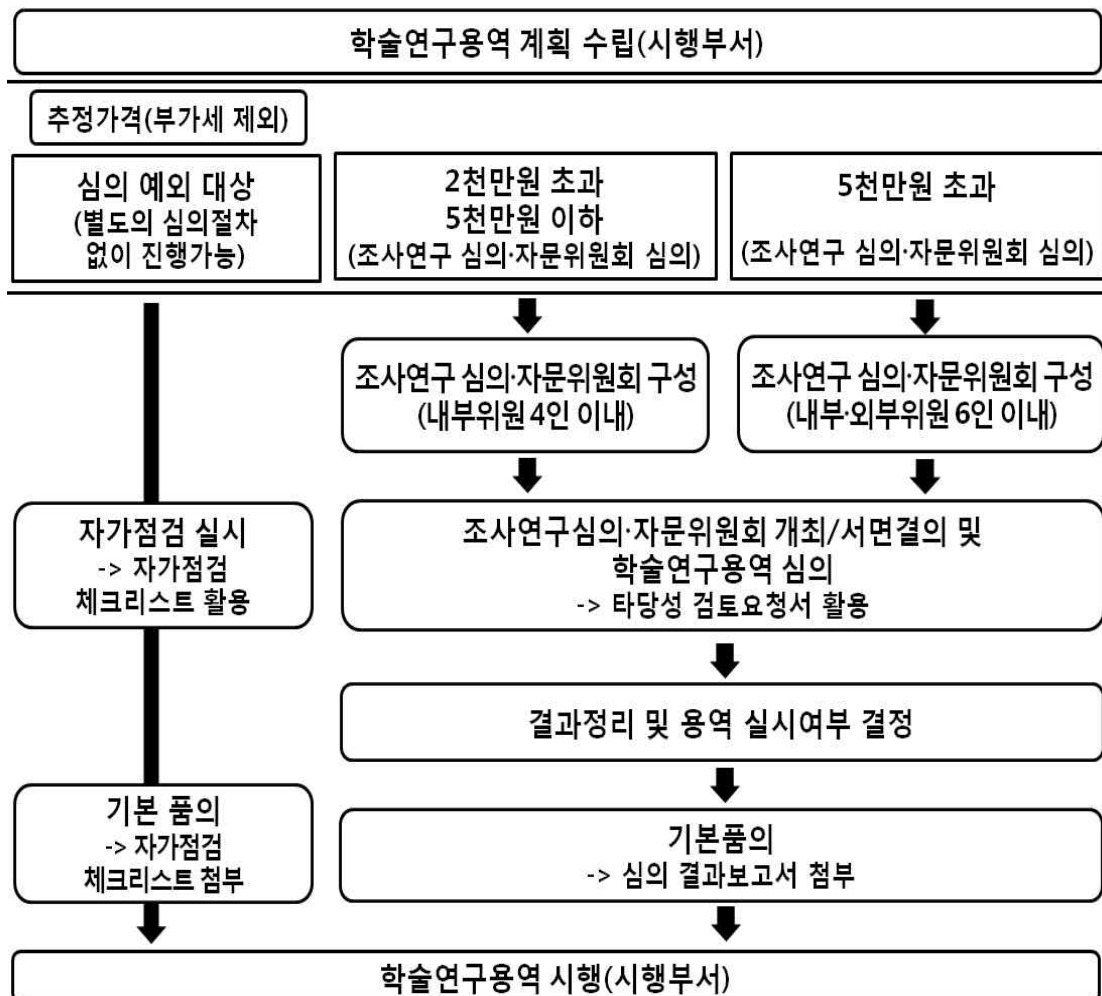
구 분	2018. 9. 3. 개정 전	2018. 9. 3. 개정 후				
적 용 범 위	추정가격 2천만원 초과 학술연구 용역 <table><tr><td>(학술) 연구용역 일반유형</td><td> · 사업관련 현황조사 연구, 사업 타당성, 조직설계, 제도도입 등의 타당성 조사연구 · 사업의 입지 분석, 경영분석, 경영진단, 경영평가 등 · 수요·공급의 예측과 분석, 각종 공공요금의 조정수준의 검증분석 등 </td></tr><tr><td>(학술) 연구용역 기타유형</td><td> · 지식부분(연구원 인건비) 예산이 50% 이상을 차지하는 경우 · 용역 완료에 따른 분석보고서 등 책자로 제작된 결과물을 받는 경우 예) 고객만족도 조사, 서비스 모니터링 등</td></tr></table>	(학술) 연구용역 일반유형	· 사업관련 현황조사 연구, 사업 타당성, 조직설계, 제도도입 등의 타당성 조사연구 · 사업의 입지 분석, 경영분석, 경영진단, 경영평가 등 · 수요·공급의 예측과 분석, 각종 공공요금의 조정수준의 검증분석 등	(학술) 연구용역 기타유형	· 지식부분(연구원 인건비) 예산이 50% 이상을 차지하는 경우 · 용역 완료에 따른 분석보고서 등 책자로 제작된 결과물을 받는 경우 예) 고객만족도 조사, 서비스 모니터링 등	추정가격 2천만원 초과 학술연구 용역 중 시행부서에서 조사연구 심의·자문위원회 운영이 필요하다고 판단하는 경우
	(학술) 연구용역 일반유형	· 사업관련 현황조사 연구, 사업 타당성, 조직설계, 제도도입 등의 타당성 조사연구 · 사업의 입지 분석, 경영분석, 경영진단, 경영평가 등 · 수요·공급의 예측과 분석, 각종 공공요금의 조정수준의 검증분석 등				
(학술) 연구용역 기타유형	· 지식부분(연구원 인건비) 예산이 50% 이상을 차지하는 경우 · 용역 완료에 따른 분석보고서 등 책자로 제작된 결과물을 받는 경우 예) 고객만족도 조사, 서비스 모니터링 등					
예 외 대 상	추정가격 2천만원 초과 학술연구 용역 중 다음에 해당하는 학술연구 용역은 위원회의 심의를 생략할 수 있다. · 정부지침 등에 의거 반드시 수행해야 학술연구 용역 예) 공기업 만족도 조사, 출자회사 평가 등 · 정보화업무규정에 따라 추진하는 정보화 컨설팅 용역 · 지자체 발주 용역 수주에 따른 필수 학술연구용역 · 매년 실시하는 정기 사업으로 사업 타당성 분석 및 수행방식의 적정성 등과 관련한 자문을 받을 필요가 없는 학술연구용역 예) 중장기 경영전략 수립, 해외마케팅 전략 수립 등 · 지식 기반이지만 연구조사와 다른 형태의 결과물이 도출되는 학술연구용역 예) 심사, 인증, 회계감사 등	-				

4) 공사 조직 내 소통 및 활기찬 기업문화 조성을 위하여 2018년 5~6월 기간 동안 직원들로부터 불필요한 업무폐지, 행정절차 간소화, 업무지원 시스템 개선 등의 과제 제안을 받아 관련부서의 검토·협의 등을 거쳐 실행하도록 한 경영혁신 사업 ※ [관련문서 ★★팀-329(2018. 05. 24.)호]

구 분	2018. 9. 3. 개정 전	2018. 9. 3. 개정 후
부서별 자 가 점 검	① 부서별 자가 점검 대상은 조사연구 심의(위원회 결의사항) 예외 대상으로 판단되는 경우 위원회의 심의를 생략하고, 시행부서의 자가 점검으로 대체할 수 있다. ② 시행부서에서 자가 점검을 실시하는 경우에는 ‘자가 점검 체크리스트’를 활용하고, 학술연구용역의 기본품의시 자가점검 결과를 첨부하여야 한다.	① <u>조사연구 심의·자문위원회가 필수적이지 않다고</u> 시행부서가 판단하는 경우 위원회의 심의를 생략하고, 시행부서의 자가 점검으로 대체할 수 있다. ② 시행부서에서 자가 점검을 실시하는 경우에는 ‘<u>자가점검 체크리스트</u>[별지 제1호 서식]’를 활용하고, 학술연구용역의 기본품의시 <u>자가점검 결과를 첨부</u>하여야 한다.

자료: 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」 내용 일부 발췌, 구성

[그림 1] 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」 상 학술연구용역 심의·자문 절차



○○팀은 조사연구 심의를 시행부서의 판단에 따라 생략할 수 있도록 연구위원회 운영지침이 개정됨을 2018. 9. 3. KTO-Net 전자게시판을 통해 공지하고⁵⁾, 감사일 현재까지 이 지침을 유지하고 있는데, 감사팀에서 2018. 9. 3. 이후 2021. 2월까지 시행한 연구용역의 조사연구 심의 추진현황을 점검한 결과, 위원회의 심의를 거친 경우는 단 1건에 불과했다.⁶⁾

또한, 개정된 연구위원회 운영지침에 의하면 적용범위가 “추정가격 2천만 원 초과 학술연구 용역 중 시행부서에서 조사연구 심의·자문위원회 운영이 필요하다고 판단하는 경우”로 되어 있어 시행부서에서 위원회 운영이 필요하지 않다고 판단할 경우에는 동 지침의 적용에서 아예 제외할 수 있는 것으로 되어 있었다.⁷⁾

한편, 2019년 9월에 ⓈⓈ팀에서 공사 표준계약서 전면 개정을 검토하면서 2019. 9. 10. 용역계약 시행 시 필요한 ‘부속서류 작성기준 변경(안)’ 등을 KTO-Net 전자게시판에 등재하고 의견을 제출받았는데, ‘부속서류 작성기준 변경(안)’에는 ‘수의계약 자가점검 체크리스트’와 ‘학술연구용역 자가점검 체크리스트’를 통합하여 ‘수의계약사유 및 체크리스트’(이하 “통합 체크리스트”라 한다)⁸⁾로 운영하는 내용이 포함되어 있었고, ○○팀은 이에 대하여 의견을 제시하지 않았으며, ●●팀은 ⓈⓈ팀의 검토 결과를 반영하여 2019. 10. 15. ‘수의계약 자가점검 체크리스트’와 ‘학술연구용역 자가점검 체크리스트’ 통합을 포함한 ‘용역 표준계약서 변경[관련문서 ●●팀-2524 (2019.10.15.)

5) ○○팀은 연구위원회 운영지침(개정)을 2019. 10. 23. KTO-Net 법무지원(업무처리기준) 게시판에 등재하였음

6) 감사 예비조사 기간 중 감사팀에서 ○○팀에 2018. 9. 3. 이후 개최한 위원회 개최내역 제출을 요구하였고 ○○팀은 위원회 개최실적이 없다고 답변하였으나, 각 부서가 제출한 조사연구 심의 추진현황 자료에 의하면 1번 위원회가 개최되었음

7) 감사팀에서 2018. 9. 3. 이후 계약 체결한 추정가격 2천만 원 초과 연구용역을 점검한 결과, 위원회의 심의 또는 학술연구용역 자가점검 체크리스트 작성 중 어느 하나도 이행하지 않은 경우가 60여건 발견되었음

8) ‘수의계약사유 및 체크리스트’ 내용 중 학술연구용역에 대한 체크사항은 “중복·유사용역 여부를 확인하였다”임

회' 사항을 KTO-Net 전자게시판을 통해 공지하였다.

관련하여 이번 감사에서 '학술연구용역 자가점검 체크리스트'를 통한 연구용역 자가점검 현황에 대해 살펴본 결과, 연구위원회 운영지침이 유지되고 있는 상황에서 ●●팀에서 '학술연구용역 자가점검 체크리스트'를 '수의계약사유 및 체크리스트'로 통합하여 운영한다고 공지하자, 일부 학술연구용역 수의계약의 경우에는 용역시행 기안 시, 통합 체크리스트와 별도로 연구위원회 운영지침에 따른 '학술연구용역 자가점검 체크리스트'를 작성하여 첨부한(8건) 반면, 대개의 경우(108건)는 통합 체크리스트만 첨부하여 기안하였으며, 통합체크리스트 조차 첨부하지 않은 경우도 3건이 발견되었다.

나. 「연구용역 관리지침」 운영에 관한 사항

2018. 10. 18. 권익위에서 공공부문 정책연구 투명성 제고를 위해 공사를 포함한 공공기관에 제도개선을 권고[관련문서 권익위 경제제도개선과-2686(2018.10.18)호]하였고, ◎◎팀(당시 ☆☆팀)은 이 권고를 수용하여 2019. 10. 28.⁹⁾ 「연구용역 관리지침」¹⁰⁾을 제정[관련문서 ☆☆팀-448(2019. 10. 28.)호]하였다.

이미 운영중인 연구위원회 운영지침에는 “시행부서에서 조사연구 심의·자문위원회 운영이 필요하다고 판단하는 경우”에 조사연구심의 절차를 진행하도록 정하고 있으나, 이와 별개로 「연구용역 관리지침」 제2장에 ‘조사연구 심의·자문위원회 구성 및 운영’에 관한 내용을 정하고 있고 제4조 제2항에 ‘퇴직일로부터 2년을 초과한

9) ◎◎팀은 2018년 10월 권익위 제도개선 권고 전에 ‘2018 소.확.행. KTO 혁신’ 캠페인의 일환으로 ‘행정간소화(조사연구 심의·자문위원회 운영 의무조항 폐지)’를 골자로 하는 연구위원회 운영지침 개정안을 2018. 9. 3.에 전 직원 대상으로 공지하였고, 이 사례로 ‘소.확.행. 혁신 BEST 행복상’을 수상했는데, 불과한 달여 만에 권익위의 제도개선 권고로 행정간소화 사항을 반복해야 하는 상황이 발생하여 권고사항에 대해 빨리 조치하기 어려운 상황이었다는 의견을 제출하였음

10) 「연구용역 관리지침」 제1조에 한국관광공사에서 수행하는 연구용역 사업의 관리 강화로 투명성과 전문성을 제고하기 위하여 필요한 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다고 되어 있음

공사 퇴직임원이 근무하고 있는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우’와 ‘개인 또는 법인이 공사의 특정부서와 체결한 수의계약의 연간 연구용역 횟수가 3회를 초과하는 경우’는 조사연구 심의·자문위원회를 구성하여 심의를 실시하여야 한다고 되어 있어 상기 퇴직임원 근무 법인과의 수의계약 등의 상황에서 어느 지침이 우선하는지가 모호하게 되었다.

또한, ◎◎팀은 2019. 10. 28 「연구용역 관리지침」 제정 후 감사일 현재까지 전사 게시판이나 공문 등을 통해 「연구용역 관리지침」 제정사항을 전 직원 대상으로 안내·공지하지 않았고(다만 KTO-Net의 지원업무 메뉴 내 법무지원》업무처리기준(매뉴얼) 게시판에 2020. 4. 13. 등재하였음), 「연구용역 관리지침」 제9조에서 정하고 있는 연구결과 자체검증(별지 제1호 서식에 의한 연구윤리 자가점검표 작성)과 별지 제2호 서식에 의거한 연구용역결과 평가 이행 여부를 이번 감사 시 점검한 결과, 감사대상 기간 중 시행된 연구용역 중 약 5%만 연구결과 자체검증 및 연구용역결과 평가를 이행한 것으로 나타났다.

관계부서 의견 및 검토결과

◎◎팀은 감사 결과를 받아들이면서 「조사연구직무규정」을 전반적으로 재검토하고, 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」과 「연구용역 관리지침」의 통합 등 관련 사규 및 지침 개정 업무를 진행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「조사연구직무규정」, 「조사연구 심의·자문위원회 운영 지침」, 「연구용역 관리지침」 등 연구용역 관리 규정과 지침을 재검토하여 직원들이 명확하게 지침을 이해할 수 있고 제도의 목적과 취지에 따라 실효성 있게 운영될 수 있도록 제도를 정비하시고, 이를 전 직원이 알 수 있도록 안내·공지하며, 연구용역 관련 국민 권익위원회의 제도개선 권고에 대하여 공사가 제출한 추진계획이 적절하게 이행되도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)